

홍보 실행 가이드

올리브영 귀속의 범위 — 단독 · 조율 · 금지

올리브영이 SkinScan을 자체 기술처럼 알리려 할 때, ChoiceDX가 법적 규제 안에서 단독으로 할 수 있는 것과 협의가 필요한 것을 신호등으로 분류한 실무 가이드.

※ **법률 자문이 아님.** 모든 '가능/불가' 판단은 ChoiceDX-올리브영 계약서 원문과 변호사 검토로 확정해야 한다. 특히 NDA·표시권·레퍼런스권 조항 확인이 모든 실행의 선행 조건이다.

작성 · teu.insight — 이세영

수신 · ChoiceTech Korea 대표 · 임원

홍보 실행 가이드 · 한눈에

먼저 — 이 문서의 성격

이 문서는 법률 자문이 아니라 **의사결정용 실무 가이드**다. 실제 적용 전에는 반드시 ① **ChoiceDX-올리브영 공급계약 원문** ② **NDA·홍보제한 조항** ③ **변호사(가능하면 기술거래 전문) 검토**를 거쳐야 한다. 특히 올리브영처럼 큰 거래처는 계약 위반 시 거래 중단 리스크가 법적 다툼보다 더 치명적이므로, '할 수 있다'가 곧 '해도 된다'는 아니다.

핵심 원칙 세 가지

1. **계약이 법보다 먼저다.** ChoiceDX가 무엇을 말할 수 있는지는 표시광고법·부정경쟁방지법이 아니라 '계약서의 귀속권·레퍼런스권·NDA 조항'이 거의 다 정한다.
2. **싸우지 말고 Win-Win으로.** 올리브영을 '도용'으로 몰면 관계가 깨지고 근거도 약하다. '귀속이 올리브영에도 이득'이라는 논리로 풀어야 한다.
3. **단독으로 할 수 있는 것부터 지금 한다.** 협의가 필요한 일을 기다리는 동안, 동의 없이도 가능한 일(원천 근거 축적·자사 채널 사실 적시)은 즉시 실행한다.

실제 사례 — 비컨이 이미 '올리브영' 키워드 광고를 집행 중

경쟁사 비컨은 올리브영 **미국 진출 파트너로** 선택됐고, 메타 광고 8건 중 1건에서 '올리브영' 키워드로 AI 피부 진단 체험을 광고하고 있다. 실제 국내 100개 매장을 운영하는 ChoiceDX가 침묵하면, '올리브영 AI 진단 = 비컨'으로 인식이 굳는다. **비컨 막기보다 'ChoiceDX도 쓸 권리를 계약으로 확보'가 정공법**이다. 즉시 대응은 「비컨 미국 진출 대응 브리프」 참조.

신호등 — 3분류 요약

구분	뜻	대표 예
▪ 단독 가능	올리브영 동의 없이 (단, NDA 없을 때)	원천 근거 축적, 자사 채널 사실 적시, 익명 레퍼런스
□ 조율 필요	올리브영 동의·협의 전제	'올리브영' 실명, 매장 현장, 공동 PR, 케이스 스터디
▪ 금지·위험	하면 안 되거나 리스크 큼	NDA 위반 실명, 도용 주장, 브랜드 무단 사용

무엇이 범위를 정하나

홍보로 할 수 있는 일의 90%는 '계약 형태'와 '조항 3개'에서 갈린다.

계약 형태부터 확인

형태	의미	귀속 표기 가능성
화이트라벨 / OEM	기술만 공급, 올리브영이 자기 브랜드로 운영	▪ 표시권 없으면 어려움
브랜드 공급	ChoiceDX 브랜드 유지 조건 공급	▪ 표기 가능
공동브랜드	'Powered by ChoiceDX' 병기 합의	▪ 양쪽 노출

불편하지만 중요한 사실

올리브영이 SkinScan을 '자체 기술처럼' 보이게 두는 것 자체는, **적극적인 거짓 표시("올리브영 자체 개발")**만 하지 않으면 대체로 합법이다. 개발사를 그냥 '언급하지 않는 것'은 거짓이 아니기 때문이다. 그래서 표시광고법·부정경쟁방지법으로 막는 건 현실적으로 약하고, 결국 **계약상 귀속권을 확보하거나 협상으로 푸는 것이 정공법**이다.

지금 당장 확인할 계약 조항 3개

- ① **표시·귀속권** 측정 화면·결과지·매장 안내에 ChoiceDX를 표기할 권리가 있는가
- ② **레퍼런스 사용권** 영업자료·홈페이지에 '올리브영'을 고객 사례로 쓸 수 있는가
- ③ **비밀유지·홍보제한 (NDA)** 거래 사실 자체를 외부에 말할 수 있는가, 사전 승인이 필요한가
- ④ **경쟁사 권리 범위** 비컨의 올리브영 권리가 미국만인지 글로벌 전체인지 — 우리가 쓸 수 있는 영역을 가른다
- ⑤ **국내·해외 분리** 비컨이 미국 파트너라면, 국내 올리브영 레퍼런스는 ChoiceDX가 별도로 쓸 수 있는가

·단독가능 올리브영 동의 없이 할 수 있는 것

전제: 계약에 '홍보제한·NDA'가 없을 때. 있으면 02도 03으로 내려간다.

1. 원천 근거 추적 — 가장 안전하고 강력

올리브영을 한 번도 언급하지 않고도 "ChoiceDX가 측정 기술의 원천"이라는 사실을 제3자가 검증할 수 있게 만든다.

- **특허·상표 출원** — 측정 알고리즘·기기 특허, 고유 브랜드명 상표. ('SkinScan'은 일반명사성이 강해 보호가 약하니 별도 고유 브랜드 상표 권장)
- **기술 백서·정확도 리포트** — 측정 항목·재현성·신뢰도를 공개
- **수상·인증·전시** — 객관적 제3자 인증으로 권위 축적

2. 자사 채널에서 '사실' 적시

NDA가 없다면, 거짓이 아닌 사실은 자사 홈·영업자료에서 말할 수 있다. 단 표현 강도는 03의 카피 가이드를 따른다.

- "국내 대형 H&B 채널 100개+ 매장에 측정 기술 공급" (실명 없이 사실)
- "오프라인 매장 측정 누적 ○○만 건" (자사 보유 수치)

3. 익명·식별가능 레퍼런스

고객사 실명을 못 써도 업계가 알아볼 수 있는 표현은 가능하다. "국내 1위 H&B 100개+ 매장"은 실명을 말하지 않으면서도 B2B 영업에서 충분히 작동한다.

4. 기술 역량·카테고리 선점 홍보

"더마 시대의 피부 실측 표준", "측정 기반 추천" 같은 **ChoiceDX 자체 포지션**은 올리브영과 무관하게 마음껏 홍보할 수 있다. 채널을 안 빌려도 되는 자기 영토다.

□ 조율 필요 **올리브영과 협의해야 하는 것**

효과는 가장 크지만, 사전 동의 없이 하면 계약·관계 리스크가 큰 것들.

항목	왜 협의가 필요한가	협의 시 얻는 것
'올리브영' 실명 노출	레퍼런스 사용권·NDA 영향	가장 강력한 신뢰 레퍼런스
매장 현장 사진·영상	매장은 올리브영 자산	실증 콘텐츠
측정 화면 'by ChoiceDX' 표기	화면·UI는 올리브영 운영 영역	소비자 귀속 확보
공동 보도자료·케이스 스터디	양사 브랜드 동시 노출	업계 인지 + PR 효과
측정 데이터 활용(트렌드 리포트 등)	데이터 소유·활용권 협의 필요	더모 데이터 파트너십 발판

조율의 핵심 자세

'우리 이름 좀 넣어달라'는 요청형으로 가면 약하다. **'이게 올리브영에도 이득'**이라는 교환형으로 설계해야 한다 — 자세한 논리는 06장.

■금지위험 **하면 안 되거나 위험한 것**

1. NDA·홍보제한이 있는데 무단으로 '올리브영' 언급

계약 위반 → 거래 중단으로 직결될 수 있다. 법적 권리보다 **관계 리스크가 더 치명적**이다. 실명은 반드시 동의 후.

2. "올리브영이 우리 기술을 도용했다"식 공개 주장

정당한 공급계약하에 납품한 거라면 '도용' 근거가 약하고, 공개 주장은 명예훼손·관계 파탄 리스크만 남긴다.

3. 올리브영 로고·브랜드 무단 사용

상표권 침해 소지. 로고·BI는 사용 허락이 별도로 필요하다.

4. 미등록 명칭으로 독점 주장

'SkinScan'처럼 일반명사성이 강한 명칭을 등록 없이 "우리 거다"라고 주장하면 보호받기 어렵다. 먼저 고유 브랜드를 만들고 상표를 확보한 뒤 주장한다.

메시지·카피 가이드

같은 사실도 '어떻게 말하느냐'에서 합법과 위반이 갈린다.

단독으로 써도 되는 문장 (NDA 없을 때)

- 국내 대형 H&B 채널 100개+ 매장에 ChoiceDX 측정 기술을 공급합니다.
- 오프라인 매장 기준 국내 최대 규모의 피부 측정 데이터를 보유합니다.
- ChoiceDX는 더마 시대의 피부 실측 표준을 만듭니다.

협의 후에만 쓸 수 있는 문장

- △ 올리브영 100개 매장에서 ChoiceDX SkinScan으로 측정합니다. (실명)
- △ 올리브영과 함께 더모 트렌드 데이터를 분석합니다. (공동 활동)
- △ [올리브영 매장 측정 사진/영상] (현장 자산)

쓰면 안 되는 문장

- × 올리브영이 우리 기술을 자기 것처럼 홍보한다. (도용 주장)
- × (NDA 있는데) 올리브영이 우리 고객입니다. (계약 위반)
- × "SkinScan"은 우리만 쓸 수 있는 이름입니다. (미등록 독점 주장)

표현 원칙

- ① 거짓은 절대 금지(표시광고법). ② 실명이 막히면 '식별 가능한 익명'으로. ③ 단정·독점 주장은 등록 권리(특허·상표)가 있을 때만. ④ 강한 카피일수록 계약 근거를 먼저 확인.

협상 시나리오 · 'Powered by ChoiceDX'

올리브영을 이기려 들지 말고, 귀속이 올리브영에도 이득이 되게 설계한다.

핵심 논리 — INTEL INSIDE 모델

올리브영 브랜드는 그대로 두되, 'Powered by ChoiceDX' 한 줄을 더한다. 노트북이 자기 브랜드를 유지하면서 'Intel Inside'로 신뢰를 더 얻는 것과 같다. 올리브영은 브랜드를 안 잃고, ChoiceDX는 귀속을 얻는다.

올리브영을 설득하는 한 문장

제안 화법

“측정 기술의 신뢰도가 곧 측정 결과의 신뢰도이고, 그게 올리브영 **더모 트렌드의 권위**가 됩니다. ‘특허·기술 전문기업 ChoiceDX의 측정’이라고 함께 밝히는 편이 올리브영 더모 마케팅을 더 단단하게 만듭니다.”

CHOICEDX가 얻는 것

소비자·업계 귀속 (숨은 1위 가시화)

영업 레퍼런스 사용권

데이터 파트너십 발판

올리브영이 얻는 것

측정의 객관적 신뢰도 (전문기업 근거)

더모 트렌드 권위 강화

측정 데이터 기반 PB·추천 근거

실행 순서와 발행 전 체크리스트

실행 순서



홍보물 발행 전 셀프 체크 (5문항)

#	질문	아니오면
1	이 문장에 거짓·과장이 없는가?	수정 (표시광고법)
2	‘올리브영’ 실명을 쓰는가? 그렇다면 레퍼런스 사용권이 있는가?	익명 표현으로 전환
3	NDA·홍보제한 조항을 위반하지 않는가?	발행 보류 + 동의 요청
4	올리브영 로고·사진 등 자산을 무단 사용하지 않는가?	제거 또는 허락
5	독점·단정 주장에 등록 권리(특허·상표) 근거가 있는가?	표현 완화

마지막 한 줄

지금 당장은 **단독으로 할 수 있는 일(원천 근거 축적·익명 사실 적시)**을 먼저 실행하고, 동시에 **‘Powered by ChoiceDX’** 협의를 제안한다. 올리브영과 싸우지 않고도 ‘숨은 1위’를 서서히 드러내는 가장 현실적인 길이다.

다시 한 번

본 가이드의 모든 ‘가능/불가’ 판단은 **실제 계약서와 변호사 검토로 확정**해야 한다. 특히 NDA·표시권·레퍼런스권 조항 원문 확인이 모든 실행의 선행 조건이다.